

1501371-28.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... dois antecedentes pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 0000017-24.2017 - fls. 30 e proc. nº 0000753-96.2015 - fls. 30/31), assim, nos moldes do art. 59 do CP, aplico a pena-base acima do mínimo legal, 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime de furto (proc. nº 007745-78.2012 - fls. 32 e proc. nº 4157-58.2015 - fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501371-28.2022.8.26.0559 - 2022/001262

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212461/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 26570331 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2212461 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

Johnatan Correa Eugênio

Artigo da Denúncia:

artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal

Aos 30 de novembro de 2022, às 16:15h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. Dosmar Sandro Valeri. Presente o acusado Johnatan Correa Eugênio, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Presentes ainda a vítima L F V e as testemunhas THANIS ROBERTO LOPES e Amilton da Costa Santos. Pelo representante do Ministério Público e pela Defesa, houve a desistência da testemunha Amilton da Costa Santos, o que foi homologado pela MM Juíza. A seguir foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunha e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Após, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: Vistos. JOHNATAN CORREA EUGÊNIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso VII, (emprego de arma branca), do Código Penal, porque esse, no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 06:41 h, na Rua dos Trevos, defronte ao numeral 50, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, um telefone celular marca Apple Iphone XR, pertencente à vítima L.F.V. mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, o que impediu a resistência desta. Consta na

denúncia que na data dos fatos o acusado Johnatan, portando uma faca em sua cintura, avistou a vítima em um ponto de ônibus, utilizando um celular e resolveu roubá-la. O acusado aproximou-se da vítima, colocou a mão sobre a faca, que estava em sua cintura, e disse para L.F.V "passa o celular, eu acabei de esfaquear uma pessoa e vou te esfaquear também". Larissa, entendendo que o denunciado estava armado, ficou temerosa e entregou-lhe seu celular da marca Apple Iphone XR. Ato contínuo, o acusado fugiu do local na posse do aparelho. Uma pessoa, que passava pelo local, presenciou os fatos e acionou a polícia militar, noticiando que o roubador era uma pessoa do sexo masculino, trajava camiseta azul marinho e calça de moletom escura e calçava tênis. Policiais militares passaram a fazer patrulhamento pelo local, ocasião em que o denunciado avistou a viatura, jogou o celular no chão e saiu correndo. Contudo, os milicianos conseguiram abordá-lo. Em revista pessoal lograram encontrar na cintura do acusado uma faca com cabo de madeira, sem marca aparente, medindo aproximadamente 30 centímetros. Indagado a respeito dos fatos, o acusado confessou a autoria do roubo. A vítima estava nas proximidades, confirmou com firmeza ser o acusado o autor do roubo e reconheceu como sendo de sua propriedade o aparelho celular jogado no chão por Johnatan quando ele avistou os policiais. Diante das evidências, o acusado Johnatan foi preso em flagrante delito e sua prisão foi convertida em preventiva. A faca foi apreendida. O celular foi devolvido à vítima e devidamente avaliado em R\$2.600,00. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 76/77. O réu Johnatan Correa Eugênio foi citado às fls. 84, apresentando resposta à acusação às fls. 88/89, a qual foi apreciada às fls. 90/91. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 36/47). Nesta audiência foi ouvida a vítima, as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, a aplicação das benesses legais tendo em vista a confissão espontânea do acusado. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 11), pelo auto de entrega (fls. 12), pelas fotografias (fls. 28/29), pelo auto de avaliação indireta (fls. 64), pelo laudo pericial da faca fls. 115/117), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a vítima L.F.V disse que por volta das 06:35 horas da manhã estava em ponto de ônibus localizado na avenida Lino José de Seixas, próximo à loja de imóveis Casa Real, fazendo uso de seu aparelho celular Iphone, da marca Apple, modelo XR, quando um indivíduo do sexo masculino chegou do seu lado, e com as mãos pela cintura, dando a entender que estava armado, disse as seguintes palavras: "passa o celular, eu acabei de esfaquear uma pessoa e vou te esfaquear também" (sic). Temerosa, entregou o celular, e o indivíduo, não satisfeito, pediu R\$ 100,00 para que pudesse devolver o celular, foi quando a declarante disse que não tinha dinheiro, mas que poderia fazer um PIX. Relatou que o indivíduo disse que levaria o celular para o parceiro dele, tomando, assim, rumo ignorado. Logo em seguida tentou se acalmar e conseguiu transitar pelas redondezas, foi quando ouviu um barulho de sirene policial e avistou uma equipe de policiais próximo ao indivíduo que acabara de lhe assaltar. De imediato reconheceu o autor, Johnatan Correa Eugenio. Como o indivíduo que lhe assaltou, e reconheceu o seu aparelho celular que foi recuperado, todavia apresentando um trinco na parte de trás. Aduz que pagou pelo celular a quantia de R\$ 2.600,00, e após o mesmo lhe foi devidamente restituído, conforme Auto de Entrega (fls. 06). Em juízo, a vítima L.F.V disse que tinha acabado de descer do ônibus e foi abordada pelo réu, que estava com a mão na cintura. O réu disse para passa o celular, senão ia dar facada, tinha acabado de dar facada em outra pessoa. O réu saiu correndo. Foi para o serviço, deu volta no quarteirão, encontrou os policiais que devolveram o celular para a declarante. O réu não exibiu a faca, mas permaneceu com a mão na cintura, havia um volume. Reconheceu o réu na presença dos policiais. Reconheceu nesta audiência também. Na fase policial, a testemunha comum Thanis Roberto Lopes, policial militar, disse que no dia dos fatos estava em serviço juntamente com o Cabo Amilton Da Cota Santos, e noticiando que estavam em serviço pela base da

Polícia Militar, quando por volta das 06:41 horas foi irradiado, via COPOM, ocorrência de que um transeunte passava pela rua dos Trevos, próximo ao nº 50, no bairro Jardim Seixas, e teria avistado uma moça sendo roubada por um indivíduo do sexo masculino, o qual trajava uma camiseta azul marinho, calça de moletom escura e um par de tênis. Ato contínuo foi realizado patrulhamento por esta equipe policial nas proximidades, e pela mesma via, próximo ao numeral 132, avistaram o suspeito, que ao ver a viatura policial soltou um aparelho celular que estava portando nas mãos e empreendeu fuga sentido à avenida Lino José de Seixas, nº 305, onde por fim acabou pulando na represa municipal e abordado logo em seguida. Durante busca pessoal no aludido indivíduo, ora identificado como sendo Johnatan Correa Eugenio, foi localizado em sua cintura uma arma branca – uma faca de cabo de madeira, sem marca aparente, de aproximadamente 30 centímetros. Questionado sobre o roubo, Johnatan disse que praticou o delito pela manhã, após avistar uma moça em um ponto de ônibus com um aparelho celular nas mãos, tendo chegado perto dela, e com as mãos por debaixo da camiseta, anunciado o assalto, dizendo as seguintes palavras: “eu acabei de esfaquear uma pessoa na esquina, passa logo esse celular” (sic). A vítima entregou o celular e o meliante disse que em seguida, na posse do aparelho, tomou rumo ignorado. Disse ainda, Johnatan, que antes do delito praticado passou a noite toda na “pedra” da ponte Jordão Reis usando entorpecente. Foi verificado, via Prodesp, que Johnatan possui várias passagens policiais por Furto e Roubo, sendo que no mês de fevereiro deste ano foi libertado da penitenciária do município de Limeira/SP. A vítima estava próxima do local da abordagem e inclusive avistou o meliante e confirmou com toda veemência que era ele quem havia praticado o roubo, chegando inclusive a identificar o celular como sendo de sua propriedade, tratando-se de um Iphone da marca Apple, modelo XR. Por derradeiro, diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Johnatan Correa Eugenio pelo Roubo praticado. (fls. 03/04). Em juízo, a testemunha comum Thanis Roberto Lopes, policial militar, disse que estava em patrulhamento no Jardim Seixas e um transeunte relatou o ocorrido num ponto de ônibus e passou as características do réu. Avistou o réu, que correu. O réu acabou se entregando e foi encontrada a faca próxima ao local onde o réu pulou no lago. Na fuga, o réu dispensou o celular, fato visto pela testemunha. A vítima reconheceu o réu e recuperou o celular. O réu confessou o crime. Na fase policial, o depoimento da testemunha comum Amilton da Costa Santos (fls. 05), policial militar, foi no mesmo sentido do depoimento de Thanis Roberto Lopes. Na fase policial, o réu Johnatan Correa Eugênio disse que é usuário de “crack” e para sustentar o vício realizou um assalto pela manhã junto a uma moça que estava em um ponto de ônibus portando nas mãos um aparelho celular. Chegou perto dela e sem mostrar a faca que portava em sua cintura, anunciou o assalto pedindo para ela entregar o aparelho. A vítima entregou o aparelho e o ele se evadiu do local. Não pediu dinheiro para a vítima, apenas subtraiu dela o celular. Não procede o fato de ter dito para a vítima que havia esfaqueado outra pessoa. Após alguns minutos avistou uma viatura da polícia militar, e assustado, resolveu sair correndo, chegando a pular na represa municipal, sendo em seguida abordado pelos policiais. De fato, foi localizado em sua cintura uma faca, a qual não chegou a usar no crime. Quando avistou os milicianos, antes de pular na represa, jogou no chão o aparelho celular que acabara de subtrair da vítima. Por derradeiro alegou estar arrependido (fls. 13/14). Em juízo, o réu Johnatan Correa Eugênio disse que pegou o celular da vítima, anunciou o assalto e fez menção com a blusa que estava armado. Foi abordado pelos policiais. Ficou comprovado que o réu subtraiu, para si, um telefone celular marca Apple Iphone XR, pertencente à vítima LARISSA FREGNANI VIANA, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, o que impediu a resistência desta. A vítima confirmou que o réu anunciou o assalto e a ameaçou com uma faca dizendo “eu acabei de esfaquear uma pessoa e vou te esfaquear também”, fato confirmado em juízo. A vítima reconheceu o acusado e recuperou o celular. Os policiais militares encontraram o réu e viram quando ele jogou o celular ao fugir. O réu foi abordado, admitiu a prática do delito e a faca foi encontrada nas proximidades onde ele estava, segundo depoimento dos policiais. O réu confessou a prática do roubo em juízo. Assim, satisfatoriamente comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena

do réu. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 04 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime, havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui inúmeros registros criminais (fls. 36/43), dois antecedentes pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 0000017-24.2017 – fls. 30 e proc. nº 0000753-96.2015 – fls. 30/31), assim, nos moldes do art. 59 do CP, aplico a pena-base acima do mínimo legal, 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime de furto (proc. nº 007745-78.2012 – fls. 32 e proc. nº 4157-58.2015 – fls. 32/33), elevo sua pena em 1/3, atingindo-se 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa. A multirreincidentia prepondera sob a confissão. Na terceira fase da dosimetria, presente a majorante do §2º, incisos VII, do art. 157 do Código Penal, aumento a pena em 1/3, atingindo-se 08 anos e 03 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. A substituição da pena corporal é incabível, uma vez que se trata de delito de roubo, exercido com ameaça à pessoa, réu com várias condenações definitivas, multirreincidente, inclusive por crimes contra o patrimônio, e o montante da pena excede quatro anos. Da mesma forma, incabível o sursis. Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena diante da gravidade em abstrato do delito. O crime de roubo é daqueles que amedronta a sociedade e indica a periculosidade do agente, devendo merecer uma repreensão enérgica, sobretudo para se evitar a reprodução de fatos desta natureza. Ademais, o réu é multirreincidente. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu JOHNATAN CORREA EUGENIO, à pena de 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, por infração ao art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. O réu não poderá recorrer em liberdade, pois subsistem os motivos da prisão preventiva (o periculum libertatis encontra-se presente). A medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a efetividade do processo penal. Além disso, há que se garantir a ordem pública, para impedir que eles voltem a delinquir, na medida em que se trata de grave delito, réu multirreincidente, mostrando-se insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Autorizo a destruição da faca apreendida com o réu, utilizada na prática do crime (fls. 11). Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa e pelo réu foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Abra-se vista para oferecimento das razões recursais. Expeça-se carta de guia provisória do sentenciado. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, MAYLA KELLEN CARVALHO, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTES TERMOS DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.